CONTRATO OCS Nº 0048/2022
CONTRATO SAP Nº 4400004974

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E TGV TECNOLOGIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **TGV TECNOLOGIA LTDA**., com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco "E", Número 12, Salas 404, 405 e 406, Asa Sul, em Brasília DF, CEP 70.070-120, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 04.989.440/0001-74, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 002/2022 - **BNDES**, autorizado em 19/01/2022, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 01/2021, de 17/01/2022, conforme previsão orçamentária sob rubricas n° 3101700021 e 3101700040, centro de custo nº BN00004000 – CC TI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos das Empresas Integrantes do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de atualização e suporte técnico para a solução integrada ETL (Extract, Transform & Load) do BNDES, bem como o serviço de implantação e migração de nova versão, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO
O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 1.981.000,00 (hum milhão, novecentos e oitenta e um mil reais), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo
Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro
Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO
O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro
O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do BNDES, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do BNDES para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção,

quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quarto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 11/02/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do índice ICTI (Índice de Custo de Tecnologia da Informação), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 99.050,00 (noventa e nove mil e cinquenta reais), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

> **a)** extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou
>
> **b)** enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

> **a)** as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

XIII. indicar seus dados de endereço, telefone e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do(s) Contrato(s);

XIV. informar, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do BNDES, o número de telefone, endereço de correio eletrônico e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

XV. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XVI. responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XVII. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. apresentar, antes do início da prestação dos serviços, Termos de Confidencialidade, conforme minuta constante do Anexo V (Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais) deste Contrato, assinados pelos profissionais que acessarão informações sigilosas, devendo referida obrigação ser também cumprida por ocasião de substituição desses profissionais; e

VI. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do BNDES em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto

de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Antony Seabra de Medeiros, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços da ATI/DEGAT/GPLAT, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, quem o estiver substituindo na função;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo BNDES, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula foi realizada por meio de modelo de declaração constante no Edital de Licitação, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo

Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de

prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

II. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

III. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XI. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 002/2022 - BNDES

Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal
Anexo V - Minuta de Termo de Confidencialidade para Profissionais

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

Reputa-se celebrado o presente contrato na data em que for registrada a última assinatura dos representantes do BNDES.

LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Assinado de forma digital por LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS:81364199734
Dados: 2022.03.31 17:57:27 -03'00'

FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Assinado de forma digital por FERNANDO PASSERI LAVRADO:00486757765
Dados: 2022.04.04 22:35:56 -03'00'

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Assinado de forma digital por BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Dados: 2022.03.28 17:11:50 -03'00'

TGV TECNOLOGIA LTDA.

Testemunhas:

Assinado digitalmente por Leonardo de Barros C. Neves
2022.03.28 14:49:29 -03'00'

Nome/CPF:

ALEXANDRE ALVARENGA TEIXEIRA:08919309736
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALVARENGA TEIXEIRA:08919309736
Dados: 2022.03.28 17:10:18 -03'00'

Nome/CPF:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação do serviço de atualização e suporte técnico para a solução integrada ETL (*Extract, Transform & Load*) do BNDES, bem como do serviço de implantação e migração de nova versão, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável até o limite legal de 60 (sessenta) meses, conforme as especificações descritas adiante.

1.2. O processo licitatório em questão será realizado em um único item, e de acordo com os produtos e serviços abaixo discriminados:

Produto ID	Descrição do Produto	Qtd.
0000007849-0005	PowerCenter RE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16
0000007855-0025	PowerCenter RE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	16
0000007898-0005	MDX for PCSE - CA Platinum Erwin Production Enterprise Renewal Maintenance	1
0000007938-0005	Team-based Development Option (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16
0000008030-0005	Partitioning to Enterprise Grid Upgrade (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16
0000008168-0005	Informatica Data Quality SE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16
0000008185-0025	Informatica Data Quality SE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	16
0000008455-0005	PowerExchange for ODBC data types (per Environment) Production Enterprise Renewal Maintenance	1
0000008704-0005	PowerChannel Base (includes 1 free option) Production Enterprise Renewal Maintenance	1

0000008706-0005	PowerChannel Option ODBC (per server) Production Enterprise Renewal Maintenance	1
0000009666-0005	Data Profiling Option (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16
0000010545-0005	PowerExchange for Database - CDC Option (4-7 Instances) Per Instance Production Enterprise Renewal Maintenance	6
0000010546-0005	PowerExchange for Database - CDC Option (1-3 Instances) Per Instance Production Enterprise Renewal Maintenance	1
0000010547-0025	PowerExchange for Database - CDC Option (per lab) Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	6
0000006016-0005	PowerExchange for Mainframe ADABAS per LPAR CDC Option Production Enterprise Renewal Maintenance	1
0000004976-0025	PowerExchange for ADABAS Dev/Test Lab Enterprise Renewal Maintenance	1
0000010401-0001	PowerExchange for SAP Netwever & Netweaver BI (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production	16
-	Serviço de Implantação e Migração de nova versão	1

1.3. As licenças discriminadas no item 1.2, para as quais devem ser fornecidos os serviços de suporte e atualização, foram adquiridas anteriormente pelo BNDES no modelo de licenças perpétuas.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

2.1. A Contratada deverá prover suporte técnico para atualização e manutenção de todos os softwares descritos no item 1.2 desta Especificação Técnica.

2.1.1. Por suporte técnico para *atualização de software* entende-se o fornecimento de licenças de uso para todos os softwares descritos sempre que o fabricante disponibilizar novas versões, patches, correções, ou quaisquer melhorias nesses softwares, mesmo que mudem de designação, desde que mantendo (ou evoluindo) as funcionalidades existentes.

2.1.2. Por suporte técnico para *manutenção de software* entende-se o fornecimento de apoio a resolução de incidentes e problemas considerando todas as licenças relacionadas nesta Especificação Técnica.

2.2. Os serviços de suporte técnico para atualização de software deverão garantir a continuidade do uso das licenças dos softwares da Solução Integrada ETL do BNDES, ou seja:

2.2.1. As licenças deverão continuar permitindo a instalação e a configuração dos softwares licenciados, mantendo-se todas as suas características e funcionalidades, em servidores distintos, com repositórios distintos, e ainda permitindo a configuração de ambientes físicos para homologação, testes, desenvolvimento e produção segregados entre si.

2.2.2. As atualizações de software deverão continuar permitindo que o novo conjunto de produtos ou ferramentas, inclusive as de laboratório, tenha sua distribuição definida a critério do BNDES, respeitando-se o limite de núcleos estabelecidos pelas licenças.

2.3. Os serviços de suporte técnico para *manutenção de software* envolverão todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua da solução. Desta forma, farão parte do escopo das atividades de suporte:

2.3.1. Resolução de dúvidas e problemas, e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades da solução;

2.3.2. Resolução de problemas de desempenho da solução;

2.3.3. Resolução de problemas da solução que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das suas funcionalidades;

2.3.4. Disponibilização de documentos técnicos do fabricante e de estrutura de pesquisa em base de conhecimento para solução de problemas;

2.3.5. Atualização de versões e releases da solução.

2.4. Os serviços de suporte técnico e manutenção serão prestados nas modalidades via Web, correio eletrônico ou chamada telefônica.

2.5. Nas situações em que o BNDES ou a Contratada julgarem conveniente, face à gravidade do atendimento, o suporte técnico poderá ser prestado diretamente nas instalações do próprio BNDES, de acordo com a autorização do BNDES e sem qualquer ônus para o BNDES. O técnico da contratada submete-se então às normas de sigilo e confidencialidade do BNDES.

2.6. A Contratada deverá informar ao BNDES a identificação de defeitos de software (bugs), seus possíveis impactos e o lançamento de patches de correção ou implementação de novas funcionalidades na solução.

2.6.1. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão da solução, com intuito de corrigir bugs ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante. A Contratada não poderá se negar a prestar os serviços de suporte técnico e manutenção caso o BNDES opte por manter a versão da solução instalada em seu ambiente, desde que esta ainda esteja dentre as 3 (três) últimas versões comerciais (*major version*) lançadas.

2.6.2. Caso venha a ser demandada formalmente pelo BNDES, a Contratada deverá fornecer as mídias contendo os setups de instalação de todos os produtos listados no item 1.1.

2.6.2.1. O BNDES poderá, a seu critério, dispensar a entrega das mídias originais no caso de serem fornecidas formas alternativas para o recebimento das novas versões.

2.6.3. Durante a vigência do contrato, a Contratada deverá atualizar a documentação da solução sempre que nova versão dos mesmos o exigir, sem ônus adicional para o BNDES. A Contratada deverá disponibilizar, no caso de atualização do manual, pelo menos 1 (um) jogo completo dos manuais técnicos da solução em meio eletrônico.

2.7. O BNDES continuará a ter as licenças de uso por tempo indeterminado, sendo que na última versão disponível quando do término do contrato, ainda que não as tenha instalado.

2.8. O BNDES poderá solicitar acesso a uma versão, release ou patch por tempo indeterminado, desde que as mesmas tenham sido lançadas antes do término de vigência do contrato.

2.9. A prestação do serviço de suporte técnico atenderá aos seguintes requisitos:

2.9.1. O serviço de suporte técnico será prestado por técnicos da Contratada.

2.9.2. O serviço de suporte técnico será prestado em idioma português do Brasil, preferencialmente, ou no idioma inglês.

2.9.3. O serviço de suporte deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados), para todas as modalidades. Serão aceitas interrupções programadas (para manutenção) previamente comunicadas ao BNDES com uma antecedência mínima de 24 horas corridas.

2.9.4. No caso de interrupções programadas, a Contratada deverá oferecer um meio alternativo de abertura e acompanhamento de chamados.

2.9.5. O BNDES poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte técnico durante a vigência do contrato para suprir suas necessidades de utilização das licenças.

2.9.6. Na hipótese de a Contratada não ser capaz de solucionar um chamado, o BNDES poderá acessar diretamente o fabricante das licenças, mantendo-se a Contratada como única responsável pela execução do contrato e por qualquer custo adicional.

2.9.7. A Contratada deverá fornecer, em até 5 (cinco) dias úteis após a solicitação do BNDES, um conjunto de, no mínimo, 10 (dez) identificadores e respectivas senhas de acesso para pessoas autorizadas a abrir e acompanhar os chamados de suporte para as licenças. O descumprimento deste prazo implica ajustes de pagamento descritos no item 8 deste Anexo.

2.10. Ao final da abertura de cada atendimento, a Contratada deverá emitir um registro do chamado técnico contendo, no mínimo:

2.10.1. Número do chamado;

2.10.2. Data e hora do chamado;

2.10.3. Severidade do chamado; e

2.10.4. Previsão de atendimento.

2.11. Na abertura do atendimento referente ao serviço suporte técnico, o técnico do BNDES irá informar o nível de severidade atribuído de acordo com as seguintes premissas:

2.11.1. Severidade 1: será aplicado a problemas críticos de *software* em ambiente de produção com impacto no negócio.

2.11.2. Severidade 2: será aplicado a problemas ou questões graves que prejudicam a operação do produto ou limitação severa de suas funcionalidades.

2.11.3. Severidade 3: será aplicada a problemas que criam restrições à operação do produto.

2.11.4. Severidade 4: será aplicada a problemas ou dúvidas que não afetam a operação do produto.

2.12. A classificação da severidade é de responsabilidade do BNDES, não podendo ser questionada pela Contratada.

2.13. O atendimento deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, em horário comercial (das 9:00 às 18:00), exceto feriados.

2.13.1. O atendimento para os chamados com severidade 1 deverá ser realizado 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, inclusive feriados.

2.14. O prazo para o início do atendimento é de até 1 (uma) hora útil após a abertura do chamado por parte do BNDES, exceto para chamados de severidade 1 que deverão ter seu atendimento iniciado em até 1 (uma) hora corrida.

2.14.1. Por hora útil se entende a definição de horário comercial conforme item 2.13.

2.15. Na hipótese de descumprimento do prazo de atendimento, definido no item 2.14 deste Anexo, a Contratada estará sujeita aos ajustes de pagamento descritos no item 8 deste Anexo.

2.16. Os chamados de suporte técnico de severidade 1, 2 e 3 só serão considerados encerrados quando for encontrada uma solução definitiva para o problema e com anuência formal do gestor de contrato ou do funcionário do BNDES responsável por sua abertura. Caso não seja possível encontrar uma solução definitiva, serão aceitas soluções de contorno desde que a impossibilidade para a implementação de uma solução definitiva seja formalmente justificada ao final do chamado pela Contratada.

2.16.1. Essas justificativas poderão ou não ser aceitas pelo BNDES. O BNDES poderá a seu critério validar as justificativas da Contratada com o fabricante, por exemplo, no caso mais comum, quando um bug no software for a justificativa para a não implementação de uma solução definitiva por parte da Contratada. Caso o BNDES não aceite uma justificativa, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item 9.

2.17. O recebimento dos serviços de atualização e suporte técnico será realizado mensalmente, através do ateste da fatura mensal dos serviços pelo Gestor do Contrato.

2.18. A Contratada será responsável por enviar mensalmente ao BNDES o relatório de todos os chamados de suporte abertos no período para fins de comprovação de cumprimento dos prazos de atendimento e acompanhamento do Gestor do Contrato. Este relatório é imprescindível para fins de ateste da fatura mensal.

2.19. A Contratada deverá designar um profissional responsável pelo acompanhamento das solicitações de suporte abertas pelo BNDES. Caberá a este profissional supervisionar os técnicos da Contratada responsáveis pelo atendimento dos chamados abertos pelo BNDES. Este profissional será o contato oficial do BNDES com a Contratada para assuntos relativos aos serviços de suporte técnico e manutenção.

2.20. Será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a prestação de suporte técnico. Porém, o acesso deve ser feito através de ferramenta de acesso remoto para uma estação de trabalho do BNDES, acompanhado por um técnico do BNDES e em modo passivo (apenas visualizando a tela da estação de trabalho). O técnico do BNDES atuará conforme instruções do técnico de suporte para coleta de informações e aplicação de soluções.

2.21. O BNDES terá direito, por tempo indeterminado, ao atendimento e conclusão dos chamados abertos na vigência do contrato e que não tiverem sido concluídos até a expiração do mesmo.

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE NOVA VERSÃO

3.1. A Contratada deverá prestar durante a vigência do contrato e, a pedido do BNDES, um serviço de implantação e migração de nova versão do produto com a finalidade de conduzir, em conjunto com a equipe técnica do BNDES, a atualização de versão da plataforma ETL do BNDES, incluindo todos os seus componentes, conforme especificado nos itens a seguir.

3.2. A Contratada deve iniciar o serviço de implantação e migração de nova versão em até 20 (vinte) dias úteis após solicitação formal por correio eletrônico do Gestor do Contrato.

3.2.1. O BNDES tem até 1 (um) ano a partir da data de assinatura do contrato para solicitar o início do serviço, podendo ocorrer em qualquer momento entre estas duas datas;

3.2.2. O início do serviço é caracterizado pela reunião inicial de prestação de serviço onde a Contratada deve apresentar a equipe envolvida no projeto ao Gestor do Contrato e à equipe técnica do BNDES responsável pelo acompanhamento do serviço.

3.3. O BNDES hoje possui a versão 9.1, e iniciou sua jornada de migração para a versão 10.1, implantada em 4 (quatro) ambientes, a saber: desenvolvimento, teste, homologação, produção.

3.3.1. No ambiente de Produção, existem 155 pastas, com 963 fluxos de trabalho e 4.827 mapeamentos (dados extraídos em 01/12/2021).

3.3.2. Nos ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Teste, os quantitativos são semelhantes.

3.3.3. Os quantitativos informados acima podem sofrer alterações, pela implantação ou desimplantação de fluxos de trabalho nos diversos ambientes.

3.3.4. Atualmente, há cerca de 130 TBytes de dados em plataformas de dados do BNDES e 1.000 (hum mil) transferências diárias de conjuntos de dados. Em todos os ambientes, além do SAP, as fontes de dados são:

3.3.4.1. Bancos de dados Oracle versões 12c, 18c e 19c;
3.3.4.2. Bancos de dados SQL Server versões 2008 R2, 2012 e 2017;
3.3.4.3. Bancos de dados Adabas versão 8.2.5.

3.4. O objetivo do serviço de implantação e migração de nova versão ora especificado é implantar e migrar os ambientes especificados no item 3.3 para a versão mais recente e estável disponibilizada pelo fabricante na data da solicitação do BNDES para início do serviço.

3.4.1. Fica a critério do BNDES a utilização de uma versão diferente daquela que for indicada pela contratada.

3.5. Após o início do serviço, conforme estabelecido no item 3.2.2, a Contratada deverá se reunir com a equipe técnica do BNDES para iniciar tratativas relacionadas à elaboração de um Plano de Implantação e Migração, contendo desenho de arquitetura, dimensionamento de cada ambiente, as etapas, prazos de execução de cada etapa e cronograma.

3.5.1. O Plano de Implantação e Migração deverá ser entregue pela Contratada ao BNDES em até 15 (quinze) dias úteis a partir da data da reunião a que se refere o item 3.5;

3.5.2. O Plano de Implantação e Migração deve ser revisado e aprovado pelo BNDES a fim de ser dado como concluído em até 10 (dez) dias úteis da data de entrega pela Contratada. Eventuais ajustes necessários devem ser realizados pela Contratada também respeitando este prazo.

3.6. O Plano de Implantação deverá considerar a atualização em todos os ambientes nos quais a solução ETL está implantada no BNDES, iniciando pelo ambiente de Teste e prosseguindo para os ambientes de Desenvolvimento, Homologação e Produção, nesta ordem, sendo que a implantação de um ambiente somente poderá ser iniciada após o término da implantação do ambiente imediatamente anterior, atestada pelo gestor do contrato.

3.7. O prazo para prestação de todo o serviço não pode ser superior a vigência do contrato.

3.8. A implantação da nova versão em cada ambiente deve ser realizada em prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias úteis pela Contratada.

3.9. A implantação do ambiente de PRODUÇÃO estará sujeita à aprovação de uma solicitação de mudança de infraestrutura a ser aberta pela equipe do BNDES com apoio da Contratada e submetida ao Comitê de Mudanças de TI do BNDES em reunião ordinária que ocorre todas às terças-feiras de dias úteis.

3.9.1. A equipe da Contratada deve participar da reunião do Comitê de Mudanças junto da equipe BNDES a fim de dirimir eventuais dúvidas e questionamentos dos membros do comitê;

3.10. Após implantação de nova versão de cada ambiente, a equipe do BNDES terá até 45 (quarenta e cinco) dias para efetuar a validação do novo ambiente.

3.10.1. No caso do ambiente de PRODUÇÃO este prazo será de até 90 (noventa) dias;

3.10.2. A Contratada deverá prestar suporte às equipes do BNDES nesta etapa de validação do ambiente, solucionando eventuais problemas de migração;

3.11. O término da validação de cada ambiente marca o início da operação assistida de cada ambiente prestada pela Contratada pelo período de 30 dias.

3.11.1. A Operação Assistida ocorrerá em dias úteis, dentro do horário comercial;

3.11.2. Durante a Operação Assistida, a Contratada deve atuar auxiliando os técnicos do BNDES a solucionar solicitações, dúvidas, incidentes e problemas relacionados ao software contratado;

3.11.3. A Operação Assistida será mantida através de ligações telefônicas, e-mails, chats e acesso remoto quando necessário e a critério do BNDES. A Contratada deverá responder tempestivamente a solicitações do BNDES ou de terceiros por ele indicados durante esse período. O prazo para atendimento de solicitações durante o período de operação assistida é de 1 (um) dia útil.

3.12. O pagamento do serviço de implantação e migração de nova versão será fracionado igualmente pelos ambientes descritos no item 3.3 e está condicionado à emissão de Termo de Recebimento Definitivo (TRD) pelo gestor do contrato no BNDES em até 5 (cinco) dias úteis após a operação assistida de cada ambiente.

3.12.1. Caso seja encontrado um erro de execução que demande atenção da equipe de desenvolvimento do BNDES, a solução do erro não será de responsabilidade da Contratada.

3.12.2. Caso seja encontrado um erro de execução que demande alteração de configuração da plataforma ou implantação de patch de atualização da versão, a solução do erro será de responsabilidade da Contratada.

3.12.3. Caso seja encontrado um erro de execução que possa ser resolvido pela equipe de desenvolvimento do BNDES ou por um ajuste de configuração da solução ETL, ou ainda pela instalação de um patch de atualização da versão, caberá ao gestor do contrato no BNDES determinar qual solução será adotada.

3.13. Deverão ser disponibilizados pela Contratada ao final do Serviço de Implantação:

3.13.1. Arquitetura (desenho), roteiros de implantação e configurações de cada serviço e funcionalidade que compõe a solução;

3.13.2. Emissão de recomendações de arquitetura, infraestrutura e segurança da solução ETL para a equipe técnica do BNDES;

3.13.3. Emissão de recomendações para uso de novas ferramentas e/ou novas funcionalidades disponíveis na nova versão instalada.

3.14. A conclusão do serviço de implantação e migração de nova versão será evidenciada pela emissão dos Termos de Recebimento Definitivo (TRD), emitido pelo gestor do contrato no BNDES, após a realização da atualização em cada um dos ambientes.

3.15. O serviço técnico deverá ser executado por pessoal técnico fornecido pela Contratada e deverá ser realizado em dias e horários previamente estipulados pelo BNDES, podendo inclusive ocorrer fora do horário comercial e/ou em dias não úteis, de modo a minimizar o impacto na disponibilidade do ambiente computacional do BNDES.

3.16. Todo o processo de atualização deverá ser acompanhado por técnicos do BNDES e a Contratada deverá repassar os conhecimentos inerentes à execução e manutenção do serviço durante a implantação.

3.17. A critério do BNDES, será permitido acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES para a prestação do serviço de implantação e migração de nova versão. Porém, o acesso deve ser feito através de ferramenta de acesso remoto estabelecida pelo BNDES, acompanhado por um técnico do BNDES e em modo passivo (apenas visualização de tela). O técnico do BNDES atuará conforme instruções do técnico da Contratada para a implantação do software.

3.18. Para atendimento da demanda, a Contratada deverá alocar profissionais com capacitação, experiência e domínio da solução compatíveis com a complexidade e especificidade do serviço técnico ora descrito. O BNDES pode, a qualquer momento durante a execução do serviço, solicitar a substituição de um profissional, caso julgue que este não está capacitado para a realização do trabalho.

3.19. Serão concedidos aos profissionais da Contratada somente os privilégios estritamente necessários para a prestação dos serviços na infraestrutura de TI do BNDES.

> **3.19.1.** Os profissionais envolvidos no serviço de atualização deverão encaminhar Termo de Confidencialidade devidamente assinado. A seu critério, o BNDES pode optar por não conceder determinados acessos, visando adequar-se às normas de segurança vigentes.

3.20. A implantação da nova versão do software deverá seguir todos os procedimentos internos do BNDES, incluindo os processos de registro e aprovação de mudanças, liberações e tratamento de incidentes.

3.21. A Contratada deverá acompanhar a execução da demanda pelos profissionais alocados e informar ao BNDES, semanalmente, o andamento da sua execução. Adicionalmente, a Contratada deverá informar ao BNDES, nos relatórios mensais de acompanhamento de chamados de suporte técnico, as atividades em andamento.

3.22. No escopo desta contratação, o BNDES poderá solicitar o serviço de implantação de migração de nova versão apenas uma única vez.

4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO

4.1. O pagamento pelo serviço de atualização e suporte técnico será realizado mensalmente, mediante aprovação do Gestor do Contrato.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE NOVA VERSÃO

4.2. O pagamento dos valores referentes ao serviço de implantação e migração de nova versão será efetuado após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo de cada ambiente implantado pela Contratada conforme descrito no item 3.12.

5. REAJUSTE

5.1. O reajuste do preço decorrerá da aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, acumulado no período referido acima, ou outro índice que vier a substituí-lo.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Caberá à Contratada cumprir as disposições regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados, ficando ainda responsável, além de outras obrigações estipuladas no(s) Contrato(s) e nestas Especificações Técnicas;

6.2. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, documentos e informações a que venham a ter acesso, direta ou indiretamente, durante a execução do serviço de suporte técnico. Deverá apresentar o Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal, e o Termo de Confidencialidade para Profissionais assinado por todo e cada profissional que porventura venha a prestar o serviço diretamente nas instalações do BNDES, antes do início da prestação do serviço;

6.3. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público;

6.4. Reparar todos os danos e prejuízos que comprovadamente sejam de sua responsabilidade, quer sejam ocasionados por materiais, equipamentos ou mão de obra, em toda a área envolvida na execução do objeto, bem como por erros ou falhas na execução ou administração do(s) Contrato(s), não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do gestor do(s) Contrato(s);

6.5. Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa em relação ao objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por problemas na prestação dos serviços;

6.6. Designar um profissional responsável para atuar como preposto perante o BNDES para assuntos relativos à execução dos serviços contratados;

6.7. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Administração, no que diz respeito às necessidades do BNDES;

6.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES;

6.9. Corrigir quaisquer falhas verificadas na execução do objeto, sem qualquer ônus adicional para o BNDES, cumprindo todas as determinações do BNDES;

6.10. Indicar seus dados de endereço, telefone e e-mail, mantendo-os atualizados perante o BNDES durante toda a vigência do(s) Contrato(s);

6.11. Informar, em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do BNDES, o número de telefone, endereço de correio eletrônico e endereço do site para abertura de chamados referentes ao suporte técnico.

7. GARANTIA CONTRATUAL

7.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, na modalidade que vier a escolher, conforme previsto no art. 70, § 1º, da Lei 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da solicitação pelo BNDES, prorrogável por igual período, a critério do BNDES. A garantia deverá cobrir todo o período de vigência contratual.

8. AJUSTES DE PAGAMENTO

8.1. Na hipótese da Contratada deixar de garantir os níveis para o serviço de atualização e suporte técnico previsto nos itens 2.13 e 2.14, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de desconto de 1% (um por cento), para cada hora de atraso, calculado sobre o valor da fatura mensal do serviço de atualização e suporte técnico.

8.1.1. Para os ajustes de pagamentos dos atendimentos com severidade 1, serão consideradas horas corridas a partir da abertura do chamado; para as demais severidades será considerado conforme descrito no item 2.13 e 2.14.

8.2. Na hipótese da Contratada deixar de cumprir os prazos estipulados no item 2.14, de acordo com a severidade do chamado, e no item 3, para a prestação do serviço de implantação e migração de versão, ficará sujeito a ajuste de pagamento de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, em relação aos prazos previstos nesta especificação, incidente sobre o valor total pago pelo serviço de implantação.

8.3. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.** serão calculados proporcionalmente.

8.4. Os tempos para início de atendimento ou solução definitiva e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

8.5. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço, à exceção da última cobrança, quando o desconto deverá ser aplicado à fatura do mês de ocorrência.

8.6. Os descontos efetuados na fatura mensal do serviço serão limitados em 30% (trinta por cento) do valor da fatura. Na hipótese de a soma dos ajustes de pagamento exceder esse limite, além da aplicação de desconto de 30% (trinta por cento), a Contratada estará sujeita às penalidades previstas no item **Erro! Fonte de referência não encontrada.**.

9. PENALIDADES

9.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Na hipótese da Contratada deixar de garantir o nível de serviço previsto nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.**3 e 2.14, 2.9.7, e 3.5 e 3.8, e sendo ultrapassado o limite de ajuste de pagamento estabelecido no item 8.6, será aplicada

multa sobre o valor da respectiva fatura mensal, referente ao serviço de suporte técnico e atualização no Contrato, de até 0,07% (sete centésimos por cento) por hora excedente, de acordo com a severidade do chamado;

9.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), incidente sobre o valor global do Contrato, em virtude de qualquer descumprimento contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurada de acordo com a gravidade da infração;

9.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

9.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do contrato durante a vigência contratual.

10. CONFIDENCIALIDADE

10.1. Considerando a natureza confidencial de determinadas informações relacionadas à execução do objeto contratual, a Contratada deverá cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo dos dados, devendo apresentar Termos de Confidencialidade assinados por seu Representante Legal e pelos Profissionais a serem alocados na execução contratual.

11. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

11.1. O valor máximo estimado da contratação, com base na Pesquisa de Preços, é de até R$ 2.253.527.36 (dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), respeitados os valores máximos por serviço, a saber:

Nome do Produto	Qde.	Valor total
Serviço de atualização e suporte		2.160.068,15
Serviço de implantação e migração	1	93.459,21
Valor Total		**2.253.527,36**

11.2. Cabe ressaltar que o valor global estimado constitui o máximo aceitável pelo BNDES no procedimento licitatório, sendo respeitados os valores máximos por serviço

12. DOCUMENTOS PARA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

12.1 Caso as licitantes não sejam o próprio fabricante, deverão apresentar, ainda, declaração das próprias Licitantes de que pertencem ao quadro de parceiros ou distribuidores do fabricante para prestação do serviço de atualização e suporte técnico correlato, e declaração do Licitante de que não houve registro de oportunidade. Caso o BNDES julgue necessário, poderá proceder diligência à fabricante ou consulta ao seu site visando a comprovação de que a licitante está autorizada a prestar o serviço.

13. PRAZO DO CONTRATO

13.1. O prazo de vigência do Contrato será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura do contrato, prorrogável até o limite legal de 60 (sessenta meses) para a prestação do serviço de atualização e suporte técnico das licenças descritas no item 1.2.

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 002/2022.

Apresentada para:

Confidencialidade

O presente documento é de natureza proprietária e confidencial. Todos os dados aqui apresentados são fornecidos ao receptor, que concorda em manter todas as informações em sigilo e para uso exclusivo dos funcionários da empresa receptora. O receptor do presente documento concorda em informar aos atuais e futuros funcionários da empresa, que tomem posse ou venham a ter a proposta em mãos, da natureza confidencial deste caderno. O receptor concorda ainda em instruir todos os funcionários sobre a não divulgação de quaisquer informações relativas ao presente documento, exceção feita aos assuntos de conhecimento geral e disponíveis ao uso público. O receptor do documento concorda também que não fará cópias nem permitirá que outros façam cópias de qualquer porção do conteúdo contido neste documento, exceto para uso interno na empresa do próprio receptor.

Brasília/DF, 011 de fevereiro de 2022.

Ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - BNDES

Prezado(as) Senhor(as),

Inicialmente queremos agradecer pela oportunidade de apresentar a V.Sa.(s) nossa Proposta de Preços para contratação do serviço de atualização e suporte técnico para a solução integrada ETL (Extract, Transform & Load) do BNDES, bem como do serviço de implantação e migração de nova versão, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável até o limite legal de 60 (sessenta) meses, conforme as especificações descritas no Edital e seus anexos.

Estamos convictos de havermos contemplado todas as informações necessárias e em atendimento a expectativa do BNDES.

Desde já nos colocamos à inteira disposição de todos para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Itens desta Proposta

SOBRE A TGV TECNOLOGIA 4

NOSSAS ALIANÇAS EM SOFTWARE 5

PROPOSTA COMERCIAL 6

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO 9

DECLARAÇÃO (ITEM 12.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA) 12

SOBRE A TGV TECNOLOGIA

Fundada em 2011 a TGV é uma empresa brasileira altamente especializada na entrega de serviços e soluções de TI, com sede em Brasília e escritório em São Paulo.

Até esta data já atendemos mais de 60 clientes corporativos em diferentes indústrias, tais como mercado financeiro, administração pública direta, bancos públicos e privado, justiça e agências reguladoras, dentre outros.

Nossas soluções estão alicerçadas em tecnologias produzidas por companhias globais e líderes de mercado.

Nosso time é apaixonado por tudo o que se refere a DADOS:

- Governance and compliance
- Next-generation Analytics
- Cloud data management
- Customer and product 360º
- Cloud DW
- IA e Big Data

Investimos continuamente em certificação e na melhor preparação dos nossos colaboradores.

Queremos nos antecipar e apoiar nossos CLIENTES na otimização de seus investimentos em TI e na execução efetiva de suas estratégias que passam pela transformação de seus ativos de DADOS em valor real para o negócio.

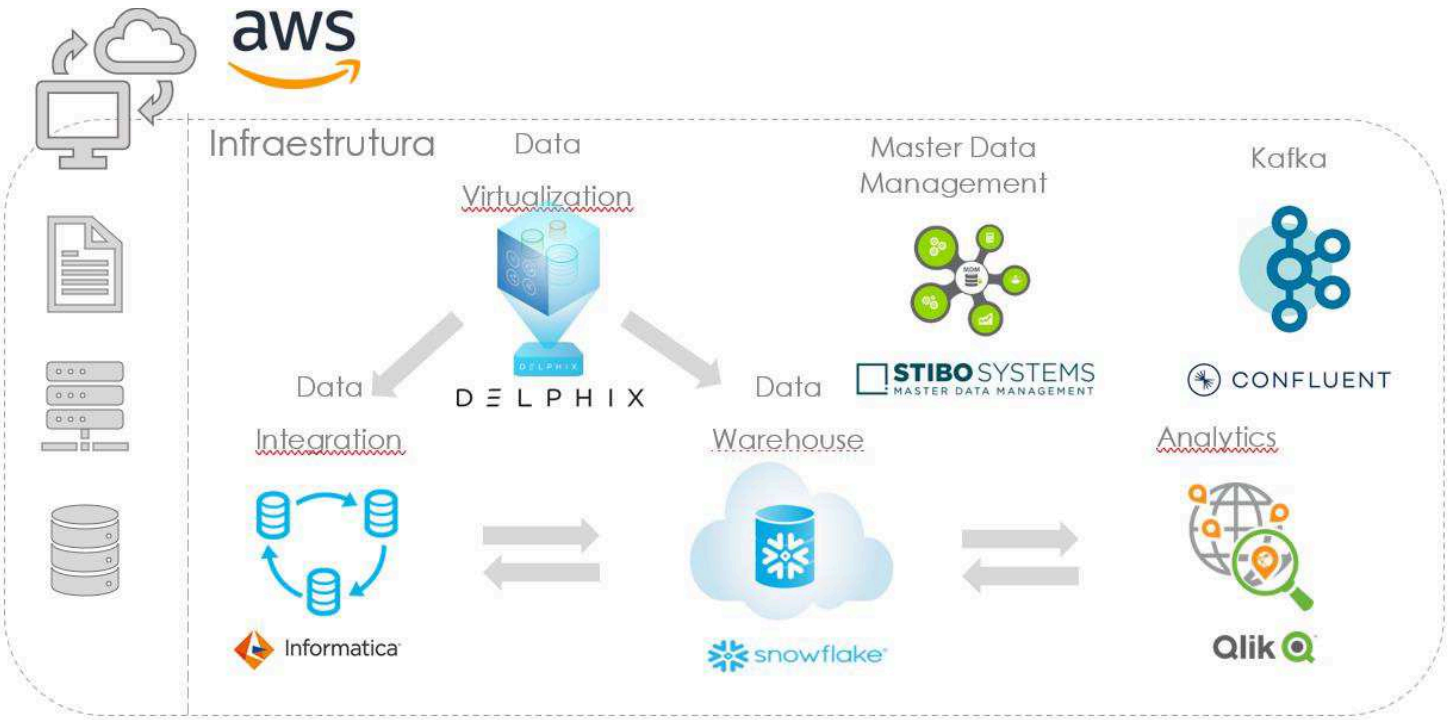
A TGV está integralmente comprometida com todas as normas legais, com a ética e com o respeito ao meio ambiente.

Entregamos uma suíte ampla de serviços, com ênfase na implementação de projetos com equipe dedicada e escopo fechado, consultoria part-time, operação assistida, educação, suporte técnico, sustentação de infraestrutura e ambientes de software em conformidade com níveis de acordo de serviços customizados individualmente.

Nossas ofertas são personalizadas para agregar valor e se adequar a cada situação e a cada escopo de projeto.

Temos um time de consultores comprometidos do início ao fim de cada projeto e que busca incansavelmente contribuir de forma decisiva e para alinhar objetivos, serviços e tecnologias, facilitar a aceitação dos usuários e gerar resultados rapidamente.

NOSSAS ALIANÇAS EM SOFTWARE



NOSSAS REFERÊNCIAS: ALGUNS CLIENTES DA TGV

CAIXA · BRB Banco de Brasília · bradesco seguros · CAIXA seguridade · SICOOB · CABAL BRASIL · ANA · BANCO CENTRAL DO BRASIL · PREVI · ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres · FUNCEF · RENAULT NISSAN MITSUBISHI · SEFAZ-SP · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA · Sefa Paraná · JBS · celepar gov+tech · sabesp · SERPRO · FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação · SKY · EMBRAER · DATASUS · medicato produtos para saúde · cateno

PROPOSTA COMERCIAL

Ao,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022

LICITANTE: TGV Tecnologia Ltda **CNPJ:** 04.989.440/0001-74
ENDEREÇO: SBS Qd. 02, Bloco E, Sala 404,405,406 – Ed. Prime. Brasília DF
TELEFONE: 61 3224-5235 **E-MAIL:** comercial@tgvtec.com.br

REPRESENTANTE LEGAL: Breno de Pina Oliveira
NACIONALIDADE: Brasileira **ESTADO CIVIL:** Casado
PROFISSÃO: Empresário **FUNÇÃO NA SOCIEDADE:** Diretor Executivo
RG: 1.516.854 SSP/DF **CPF:** 780.376.541-68

ESTABELECIMENTOS VINCULADOS À EXECUÇÃO CONTRATUAL (MATRIZ/FILIAL):
LICITANTE: TGV Tecnologia Ltda **CNPJ:** 04.989.440/0001-74
ENDEREÇO: SBS Qd. 02, Bloco E, Sala 404,405,406 – Ed. Prime. Brasília DF

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO: contratação do serviço de atualização e suporte técnico para a solução integrada ETL (Extract, Transform & Load) do BNDES, bem como do serviço de implantação e migração de nova versão.

Identificação	
Razão Social	TGV Tecnologia Ltda
CNPJ	04.989.440/0001-74
Inscrição Estadual	07.432.527/001-96
Inscrição Municipal	Não se aplica
Endereço Completo	SBS Qd. 02, Bloco E, Sala 404,405,406 – Ed. Prime. Brasília/DF
Telefone(s)	61 3224-5235
Responsável	Breno de Pina Oliveira
E-mail Responsável	Comercial@tgvtec.com.br

Planilha de Preços

ITEM	Quantidade	a) Preço Unitário do Serviço Mensal	b) Preço do Serviço Mensal (a x 16)	c) Preço Total do Serviço para 36 meses (b x 36)
PowerCenter RE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 719,50	R$ 11.512,00	R$ 414.432,00
PowerCenter RE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 58,60	R$ 937,60	R$ 33.753,60
MDX for PCSE - CA Platinum Erwin Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 250,30	R$ 250,30	R$ 9.010,80

Team-based Development Option (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 11,70	R$ 187,20	R$ 6.739,20
Partitioning to Enterprise Grid Upgrade (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 59,00	R$ 944,00	R$ 33.984,00
Informatica Data Quality SE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 614,80	R$ 9.836,80	R$ 354.124,80
Informatica Data Quality SE (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 46,90	R$ 750,40	R$ 27.014,40
PowerExchange for ODBC data types (per Environment) Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 375,45	R$ 375,45	R$ 13.516,14
PowerChannel Base (includes 1 free option) Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 938,60	R$ 938,60	R$ 33.789,60
PowerChannel Option ODBC (per server) Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 62,50	R$ 62,50	R$ 2.250,00
Data Profiling Option (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production Enterprise Renewal Maintenance	16	R$ 97,70	R$ 1.563,20	R$ 56.275,20
PowerExchange for Database - CDC Option (4-7 Instances) Per Instance Production Enterprise Renewal Maintenance	6	R$ 531,90	R$ 3.191,40	R$ 114.890,40
PowerExchange for Database - CDC Option (1-3 Instances) Per Instance Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 625,70	R$ 625,70	R$ 22.525,20
PowerExchange for Database - CDC Option (per lab) Development Lab Enterprise Renewal Maintenance	6	R$ 250,30	R$ 1.501,79	R$ 54.064,58
PowerExchange for Mainframe ADABAS per LPAR CDC Option Production Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 12.995,50	R$ 12.995,50	R$ 467.838,00
PowerExchange for ADABAS Dev/Test Lab Enterprise Renewal Maintenance	1	R$ 1.494,40	R$ 1.494,40	R$ 53.798,40
PowerExchange for SAP Netwever & Netweaver BI (12+) per CPU-cores Multi-core Multi-OS Production	16	R$ 421,60	R$ 6.745,60	R$ 242.841,60
Valor total do Serviço de Atualização e Suporte Técnico				R$ 1.940.847,92
Serviço de Implantação e Migração de nova versão				

Valor Total do Serviço de Implantação e Migração de nova versão	R$ 40.152,08
Valor Global da Proposta	**R$ 1.981.000,00**

O Licitante **TGV Tecnologia Ltda,** declara ter ciência e aceitar todas as exigências do Edital do Pregão em referência, bem como todas as condições de execução do objeto, propondo sua execução pelo valor global de R$ R$ 1.981.000,00 (um milhão novecentos e oitenta e um mil reais), observado(s) o(s) valor(es) unitário(s) cotado(s) na(s) planilha(s) acima.

Declara ainda, conforme disposto no Anexo I da Instrução Normativa SGD/ME nº 01/2019, baseada no Acórdão nº 2.569/2018 do Plenário do TCU, a não ocorrência de registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Declara, outrossim, que o valor proposto inclui todas as despesas e custos, diretos e indiretos (tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas, contribuições, transporte, viagens, seguro e insumos), necessários ao cumprimento integral do objeto.

Por fim, a **TGV Tecnologia** informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Brasília DF, 11 de fevereiro de 2022.

BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
TGV Tecnologia Ltda
Breno de Pina Oliveira
Diretor Executivo

Assinado de forma digital por BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Dados: 2022.02.11 16:49:16 -03'00'

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - BNDES

A TGV Tecnologia Ltda, CNPJ nº 04.989.440/0001-74, sediada em SBS Qd. 02, Bloco E, Sala 404,405,406 – Ed. Prime. Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. Breno de Pina Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.516.854 SSP/DF e do CPF nº 780.376.541-68 DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das Empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à inexistência de impedimentos para participação e contratação, declara que:

(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;

(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;

(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público1;

(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;

(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele

hierarquicamente superior;

(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e

(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.

II) Quanto à Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)2, declara que:

(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e

(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

III) Em observância à Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)3, declara que:

(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.

IV) Declara, por fim, que:

(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais

necessários à execução do objeto contratado;

(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168

Assinado de forma digital por BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Dados: 2022.02.11 16:49:39 -03'00'

Brasília DF, 11 de fevereiro de 2022.

TGV Tecnologia Ltda
Breno de Pina Oliveira
Diretor Executivo

DECLARAÇÃO (ITEM 12.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA)

Ref.: Pregão Eletrônico nº 002/2022 - BNDES

A TGV Tecnologia Ltda, CNPJ nº 04.989.440/0001-74, sediada em SBS Qd. 02, Bloco E, Sala 404,405,406 – Ed. Prime. Brasília/DF, por intermédio de seu Representante Legal, o Sr. Breno de Pina Oliveira, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.516.854 SSP/DF e do CPF nº 780.376.541-68 **DECLARA**, que encontra-se devidamente credenciada por meio de acordo de parceria para venda não exclusiva das soluções de software Informatica LLC, em todo o território nacional, estando habilitada/autorizada para licenciar, revender e implantar as tecnologias referenciadas no Pregão Eletrônico referenciado, bem como para prestar serviços especializados de suporte técnico com garantia de software, manutenção, instalação, configuração, operação assistida on-site e treinamento.

Declara ainda, que a TGV Tecnologia não realizou registro de oportunidade, em atenção à garantia dos princípios da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa.

Brasília DF, 11 de fevereiro de 2022.

BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168

Assinado de forma digital por BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Dados: 2022.02.11 16:49:57 -03'00'

TGV Tecnologia Ltda
Breno de Pina Oliveira
Diretor Executivo

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica e aplicação de penalidades.	Diligência da Contratada na execução contratual.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Planejamento empresarial e exigência de garantia contratual.	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual.	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Elaborado por:

Marcio dos S. Fernandes
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 05319-8

Revisado por:

Alexandre Britto Goulart
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 10867-7

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	Planejamento tributário.	Contratada
	Variação da inflação	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (hedge)..	Contratada
Risco Técnico e/ou Operacional	Impossibilidade de execução dos serviços de assistência técnica, gerada pelo BNDES ou por terceiro a seu serviço.	Atraso das soluções motivadoras da abertura de chamados técnicos.	Mapeamento da situação e implementação de melhorias nos procedimentos internos do BNDES	BNDES
	Impossibilidade de execução dos serviços de migração e atualização de versão, gerada pelo BNDES ou por terceiro a seu serviço.	Atraso da implantação e migração da versão atualmente instalada no BNDES.	Mapeamento da situação e implementação de melhorias nos procedimentos internos do BNDES	BNDES

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

Elaborado por:

Marcio dos S. Fernandes
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 05319-8

Revisado por:

Alexandre Britto Goulart
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 10867-7

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

TGV TECNOLOGIA LTDA., por seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 0048/2022 - SRM 4400004974, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal do **BNDES**, signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 0048/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0048/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0048/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0048/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete, no âmbito do **CONTRATO** objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das Cláusulas do **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE** para Profissionais, de cada integrante ou participante da Equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 0048/2022.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Representante Legal do Contratado:

BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168

Assinado de forma digital por BRENO DE PINA OLIVEIRA:78037654168
Dados: 2022.03.28 17:13:51 -03'00'

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____

ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA PROFISSIONAIS

_____, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes Cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** (Contrato OCS nº 0048/2022 - SRM 4400004974), estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES,** sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA
As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso enquanto contratado por sociedade que preste serviço às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

II. documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de *marketing*, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços, desenvolvidas pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica; e

V. documentos e informações utilizados na execução dos serviços do Contrato OCS nº 0048/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA
O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único
Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 0048/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma, a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA
O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 0048/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade destas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único
O **RESPONSÁVEL** adotará todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA
O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo.

CLÁUSULA SEXTA
O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação da prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 0048/2022, e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

Rio de Janeiro, ___ de _____ de ___.

Profissionais da Equipe:

_____

Nome: _____ Cargo/Função: _____
CPF: _____ Telefone: _____ E-mail: _____
Documento de Identidade (número, data, emissor): _____